

SENTENÇA

Vistos, etc.

MARCO ANTÔNIO FERREIRA MOURA, legalmente representado por seu advogado habilitado nos autos, impetrou **MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR**, contra ato da **COMISSÃO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL DA COMUNIDADE DE MARAUÁ**, objetivando sem sede de liminar para que seja dada a posse imediata do impetrante, como Presidente da Associação Comunitária.

Alega o impetrante, em resumo, que exerceu mandato de presidente da referida associação no exercício 2020 a 2022, bem como foi o candidato eleito em Assembleia Geral para o exercício atual, realizada no dia 25 de junho de 2023.

Aduz ainda, que após a realização de assembleia geral, onde o impetrante ganhou a eleição, foi impedido pela Comissão Eleitoral de tomar posse, sob alegação de reprovação da prestação de contas do exercício 2020 a 2022, afirmando que o presidente da comissão eleitoral não analisou as contas de forma devida.

Alega ainda, que após a realização de assembleia geral, onde o impetrante ganhou a eleição, foi impedido pela Comissão Eleitoral de tomar sua posse, sob alegação de reprovação da prestação de contas do exercício 2020 a 2022, sendo que até o presente momento não houve o julgamento das contas, e a associação encontra-se sem presidência.

Em decisão constante nos autos (id. 103402385), a segurança foi concedida ao Requerente.

Notificada a autoridade coatora, esta prestou as informações conforme se faz constar em ID. 105686274, pugnando ao final pelo indeferimento do pedido, em vista da ausência do direito líquido e certo.

O Ministério Público em manifestação em Id. 136595529, opinou pelo indeferimento do pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

Decido.

Pois bem, a ação mandamental visa proteger direito líquido e certo, de pessoa física ou jurídica, quando há lesão ou ameaça de lesão por ato de autoridade.

Ora, partindo de tal pressuposto e adequando-o ao caso concreto, de acordo com as normas regidas em nosso ordenamento jurídico, de acordo com o que fora exposto nas manifestações tanto do Impetrante como na manifestação do Impetrado e do Ministério Público, entendo não assistir razão ao impetrante, vez que a autoridade tida como coatora, trouxe aos autos documentos de suma importância, evidenciando que o requerente descumpriu com as obrigações inerentes ao cargo de presidente que era ocupado por ele anteriormente.

Aduziu que o requerente deveria ter convocado eleições para o biênio 2023-2024, sendo que a convocação ocorreu apenas em maio de 2023.

Diante dos documentos anexados aos autos, observo que o Impetrado especificou e comprovou que o Requerente não apresentou devidamente a prestação de contas referente ao biênio 2020-2022, conforme prevê o Estatuto em seu Art.49 e Art. 55, sendo a mesma rejeitada pela assembleia por 94% dos votos.

O regimento eleitoral da associação disciplinava em seu item 8 que: *“art. 55º - a); b); c); d); caso a chapa vencedora tenha vindo a reeleição e não tenha suas contas aprovadas pela assembleia será impugnada e a eleição anulada”*.

Pois bem, observar-se que o Requerente pertencia a chapa que presidia a associação anteriormente, e a aprovação das contas é condição para ser empossada. Conforme se depreende do regimento eleitoral e do estatuto da associação, o requerente também deveria estar acompanhado de sua diretoria financeira e tesoureiro para apresentar a prestação de contas, no momento da deliberação, o que não fora feito pelo requerente, mesmo tendo conhecimento que caso suas contas fossem rejeitadas a eleição seria anulada e haveria uma nova eleição.

Destaca-se ainda, que a liminar fora concedida antes da juntada da rejeição das contas do Requerente, que não fora trazida por este em sua inicial, e sim, apenas em sede de contestação pelo Requerido.

Dessa forma, havendo previsão expressa no estatuto da associação, cabia ao Requerente atender a observância de suas normas, o que não fora procedido.

Diante disto, entendo que não assiste razão a Impetrante, uma vez que não cumpriu previsão expressa no estatuto da associação, onde cabia ao Requerente atender a observância de suas normas, o que não fora procedido

Ante o exposto, não vislumbro, portanto, ilegalidade no ato administrativo praticado pela autoridade tida como coatora, quando da reprovação da prestação de contas do exercício 2020-2022, bem como não há o que se falar em violação do direito líquido e certo em favor do impetrante.

Isto Posto, concluo.

Julgo **IMPROCEDENTE** o pedido formulado na Ação Mandamental, denegando, em consequência, a segurança pretendida, motivo este que torno sem efeito termos

da liminar concedida em Id. 103402385.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Custas de Lei pelo Impetrante.

P.R.I. Cumpra-se.

Curuçá/PA, 10 de junho de 2025.

Dr. JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA

Juiz de Direito, Titular da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA.